

1500322-84.2020.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANE JOSE COSTA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

GIOVANE JOSE COSTA SILVA, já qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 13h10min, na Rua José ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500322-84.2020.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500322-84.2020.8.26.0570

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANE JOSE COSTA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

GIOVANE JOSE COSTA SILVA, já qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 13h10min, na Rua José Henrique Genovês, número 330, Serrote, nesta cidade e comarca de Registro, trazia consigo, 13 porções de cocaína, com peso aproximado de 12,53g, 12 porções de maconha, com peso aproximado de 20,96 g, além de 18 pedras de "crack", com peso aproximado de 1,59 gramas, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 123), o acusado foi citado (fls. 135) e apresentou resposta à acusação (fls. 139/143).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 203/204).

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a procedência da acusação (fls. 180/185), enquanto a Defesa sustentou tese de absolvição e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 188/190).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Materialidade do delito de tráfico ilícito comprovada pelo exame químico toxicológico de fls. 112/115, com resultado positivo para cocaína/"crack" e maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19) e laudo de constatação provisória encartados (fls. 23/26), de modo a não haver dúvidas de que a substância apreendida se trata de entorpecente catalogado na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Segundo depoimento dos policiais militares, Cleber Ramos Ribeiro e Marcos Vinicius Pereira, realizavam patrulhamento pelas ruas do bairro Serrote, quando, ao passarem pela rua José Henrique Genovês, local conhecido como ponto de venda de drogas, se depararam com o réu em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. O acusado aparentava certo nervosismo e, em revista pessoal, localizaram em um dos bolsos da sua bermuda 13 eppendorfs contendo cocaína, 12 porções de maconha embaladas em saquinhos plásticos e 18 eppendorfs contendo "crack". Na cintura, dentro da cueca, ainda localizaram um aparelho de telefone celular e a quantia de R\$ 295,00 em cédulas de pequeno valor. Indagado a respeito, o acusado admitiu que estava vendendo as drogas no referido ponto (fls. 3 e 4 e gravação em mídia).

O réu foi confesso na fase preambular (fls. 5).

Em juízo, entretanto, resolveu alterar sua versão e passou a alegar ser mero usuário de drogas, sendo aquelas consigo apreendidas destinadas ao consumo próprio. Disse que encontrou um usuário e resolveu "ajuda-lo" e buscar as drogas para ele na biqueira, tendo recebido R\$ 90,00 do dito usuário, pessoa que não conhece e nem sabe o nome. Quando saía da "biqueira" foi abordado pelos policiais. Já foi processado quando menor de idade por porte de arma. Faz "bicos" de ajudante de pedreiro.

A versão do réu é pueril e nada fora apresentado a lhe conferir autenticidade.

Ao revés, a própria quantidade dos entorpecentes é claramente superior ao consumo de uma única pessoa (ou duas), sendo que a forma de acondicionamento e a variedade de espécies apreendidas (cocaína, "crack" e maconha), mostram-se muito mais congruentes com a mercancia ilícita.

As porções possuem valor de mercado superior a R\$ 400,00 e considerando-se ainda a concomitância da apreensão de mais R\$ 295,00 em dinheiro em notas fracionadas, considerando a informação do próprio réu de desemprego, resta patente o desenvolvimento da atividade ilícita, mormente porque detido em conhecido ponto de venda de drogas nesta cidade.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei as penas acima do mínimo legal em razão da natureza de parte do entorpecente apreendido ("crack"), o que inegavelmente justifica maior reprovabilidade da conduta em vista da maior potencialidade lesiva (viciante) e difusa.

Neste sentido a orientação do C. STF:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICADORAS DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem

fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 5. Recurso ordinário improvido." (STF HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavascki j. 14.10.14 DJU 31.10.14) – destaquei.

Sem alterações na fase seguinte.

Na etapa derradeira, entendo possível a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06, na medida em que o réu preenche os requisitos legais, notadamente porque de pouca idade e não há notícia de seu envolvimento anterior com o tráfico.

Logo, aplico o redutor legal e diminuo as penas de 2/3, tornando as reprimendas definitivas em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, no piso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal e, via de consequência, condeno GIOVANE JOSE COSTA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal ante sua aparente situação de hipossuficiência econômica.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, especificamente por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Criminais, e por prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo a entidade assistencial, nos termos do artigo 44, §2º, 46 e 48, todos do Código Penal, tudo sem prejuízo da multa já fixada na condenação original.

Fixo o regime inicial aberto para o caso de conversão da pena restritiva de direito aplicada, na hipótese de ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos bens e valores em dinheiro apreendidos em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexó existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário para o seu depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Registro, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA